Marco Legal y Constitucional

XM

2025



20 años
Hechos por Colombia

Régimen jurídico

01

Régimen jurídico de los actos y contratos de XM

El régimen jurídico de los servicios públicos, derecho privado.

02

Régimen de los trabajadores

Derecho privado.

Código sustantivo del trabajo.

03

Naturaleza jurídica de XM:

Entidad descentralizada de la rama ejecutiva del poder publico.

04

Control:

Control de la Superintendencia de Servicios Públicos, Contraloría General de la Nación.



¿Cómo nace XM?

Nivelación

20 años
Hechos por Colombia

Ley 142/1994
Ley de Servicios Públicos
Creó el CND
CND era de ISA
Autorizó la creación de XM

Ley 143/1994
Ley Eléctrica
Funciones CND
Requisitos del Gerente CND

Decreto 848/ Marzo 2005
Autoriza la creación de XM
Sociedad Anónima

Creación XM
Sep. 1-2005

Nivelación

Accionistas de XM

99,73%

0,067%

0.067%

20 años
Hechos por Colombia

0,067%

0,067%

Nivelación



NOMBRE, NATURALEZA, DOMICILIO Y DURACIÓN

- Denominación social: XM COMPAÑÍA DE EXPERTOS EN MERCADOS S.A. E.S.P.
- Sigla: XM S.A. E.S.P.
- Sociedad Anónima
- Empresa de Servicios Públicos
- Constituida 1 de septiembre de 2005
- Inició operaciones comerciales el 1 de octubre de 2005
- Domicilio Principal: Medellín
- Vigencia: Indefinida

Nivelación

20 años
Hechos por Colombia

Inicio Operaciones Comerciales XM
Oct. 1-2005

Sentencia C-736-2007
Régimen Jurídico



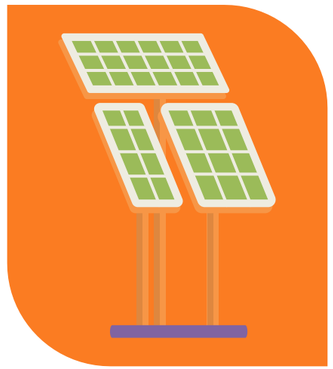
Nivelación

La Ley 142 de 1994

Creación: Artículo 167 de la Ley 142 de 1994, Parágrafo 1°.

"La empresa encargada del servicio de interconexión nacional organizará ***el centro nacional de despacho*** *como una de sus dependencias internas, que se encargará de la planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema interconectado nacional y administrar el sistema de intercambios y comercialización de energía eléctrica en el mercado mayorista, con sujeción a las normas del reglamento de operación y a los acuerdos del consejo nacional de operación.*

Una vez se haya organizado el centro, el gobierno podrá constituir una sociedad anónima que se encargue de estas funciones."



Sobre XM



Nivelación

RÉGIMEN JURÍDICO DE ACUERDO AL CAPITAL. SENTENCIA C-736/07

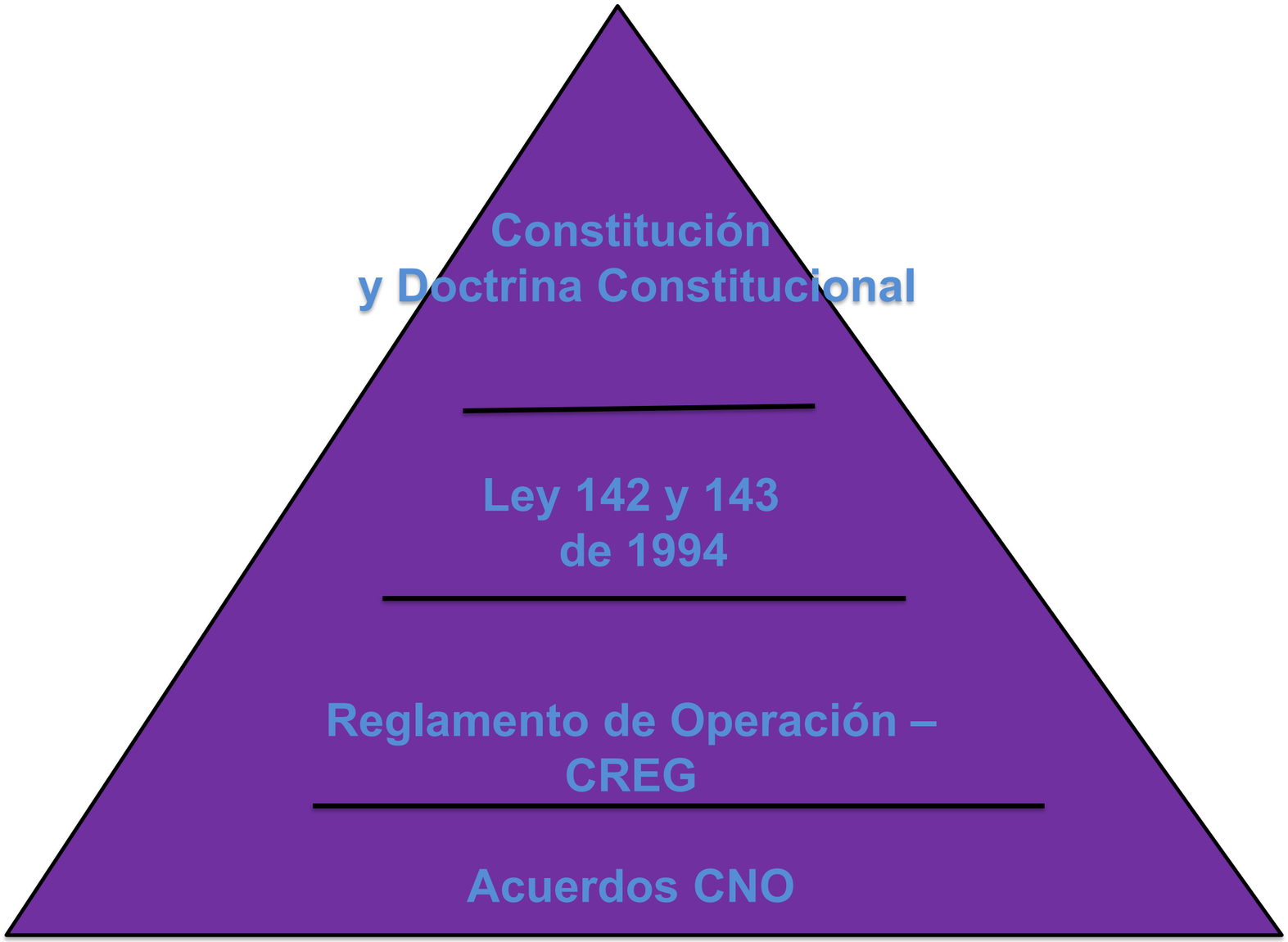
XM es una Empresa de Servicios Públicos con capital publico y privado, por lo cual se conoce como **ESP Mixta.**

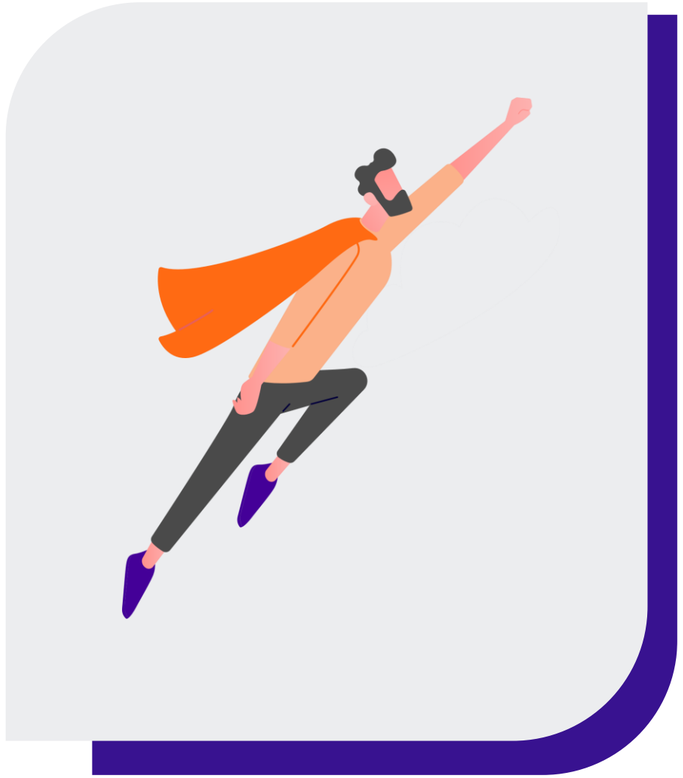
La Corte Constitucional determinó que las ESP MIXTAS:

- Son entidades descentralizada de la rama ejecutiva del poder público.
- Se les aplica el régimen constitucional de la descentralización y sobre el régimen legal aplicable existe libre configuración legislativa (Ley 142/ 1994.)
- Muy excepcionalmente en las Empresas de servicios públicos mixtas y privadas se expiden actos administrativos.
- En lo no regulado en forma especial para el sector de los servicios públicos, el régimen aplicable es el propio de los particulares.

Nivelación

Jerarquía Normativa





Nivelación

Objeto social XM . Lo que hace

La sociedad tiene como objeto social principal y permanente el desarrollo de las actividades relacionadas con la **planeación y coordinación de la operación de los recursos del sistema interconectado nacional y la administración del sistema de intercambios comerciales de energía eléctrica en el mercado mayorista, así como la liquidación y administración de los cargos por uso de las redes del sistema interconectado nacional**, con sujeción a lo dispuesto en el Reglamento de Operación expedido por la Comisión de Regulación de Energia y Gas -CREG-, a los Acuerdos expedidos por el Consejo Nacional de Operación -C.N.O. - y a la normatividad vigente que le sea aplicable en Colombia.



Nivelación

Objeto social XM

El desarrollo tanto a nivel nacional como internacional, de las actividades relacionadas con la operación de sistemas de energía eléctrica y gas, la administración de sus mercados y la liquidación y administración de los cargos por uso de las redes de transporte de energía eléctrica y gas.

La administración de mercados de derivados financieros que tengan como activo subyacente energía eléctrica o gas, incluyendo sistemas de compensación.



Nivelación

Objeto social XM

La operación de centros de control operativo de peajes de la infraestructura de vías de transporte terrestre concesionadas o no concesionadas, incluyendo el desarrollo de las actividades propias del diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico requerido; así como, la planeación, operación y administración del servicio de liquidación, facturación, recaudo y distribución de las tasas de peajes, tanto nacionales como internacionales.

La planeación y operación de centros supervisión, control y gestión de sistemas de movilidad de tránsito, tanto nacionales como internacionales.

La planeación y operación de centros de supervisión, control y gestión de Sistemas Integrados de Transporte Masivo; así como la planeación, operación y administración del servicio de liquidación, facturación, recaudo y distribución de los recursos correspondientes a dichos sistemas, tanto nacionales como internacionales.



Nivelación

Objeto social XM

La planeación, diseño, optimización, puesta en servicio, operación, administración o gerenciamiento de mercados de bienes y servicios que requieran el desarrollo de sistemas de información o plataformas tecnológicas que involucren el intercambio de información con valor agregado.

El desarrollo de las actividades comerciales o no **que se consideren vinculadas, sean conexas o de valor agregado a su objeto social**. Igualmente, podrá prestar servicios técnicos relacionados con la tecnología y el conocimiento adquirido en el ejercicio y desarrollo de su objeto social.



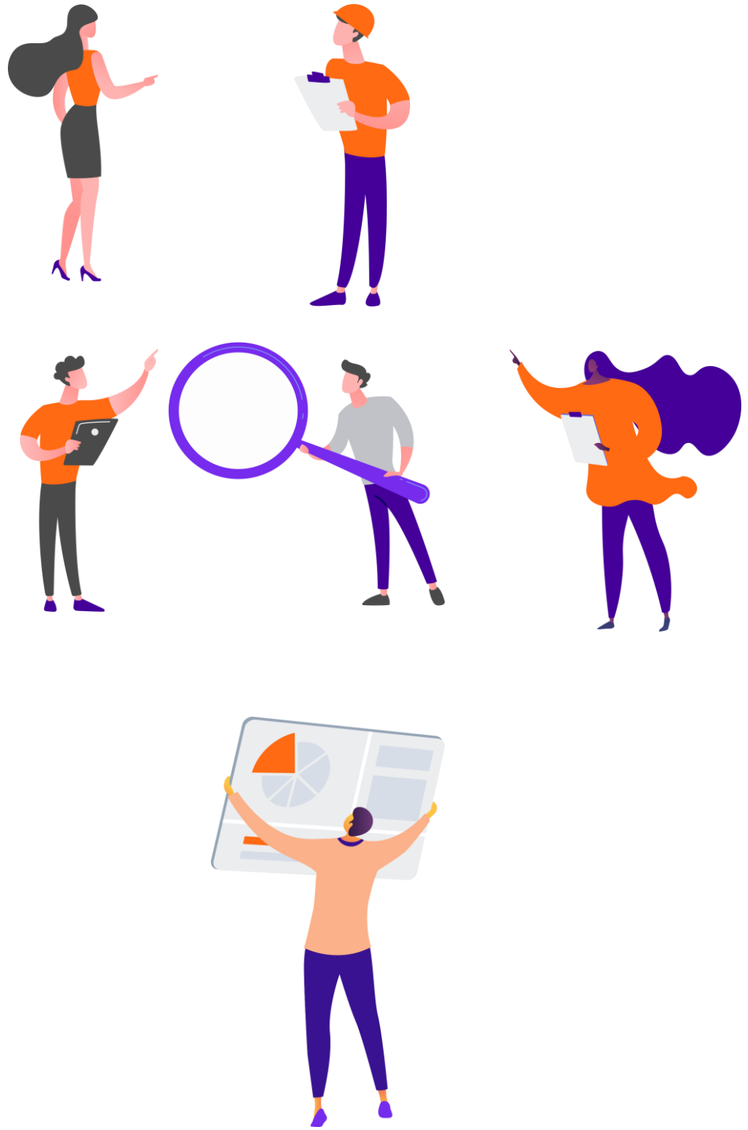
Nivelación

Órganos de Gobierno

Asamblea de Accionistas

Junta Directiva

Gerencia



Nivelación

RELACIONAMIENTO ECOPETROL – ISA - XM

La Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, suscribió con ECOPETROL e ISA, un contrato interadministrativo de compraventa de acciones, para adquirir la participación de que La Nación tenía en ISA (51%) Agosto de 2021.

INDEPENDENCIA & NEUTRALIDAD

1. Cese de Unidad de Propósito y Dirección entre ECOPETROL – ISA – XM. Es decir que ISA es propietario de XM pero no administra a XM.
2. La Junta Directiva de XM, integrada por miembros totalmente independiente de ISA y ECOPETROL. Se nombró nueva Junta Directiva.
3. Cuando se requiera hacer nombramientos de un nuevo Gerente en XM, deberá ser seleccionado por una empresa especializada de selección de ejecutivos.
4. Se modificó la política de servicios en XM para restringir que las personas del CND, ASIC y LAC no pueden prestar sus servicios a ISA y/o ECOPETROL.
5. Se implementaron acciones estrictas de confidencialidad de la información.

Nivelación

Preguntas



Nivelación

Régimen Jurídico

Nivelación

Marco Constitucional

Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios.



01

Nivelación

Marco Legal

Los servicios públicos domiciliarios en la Ley 142 son: acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural;

Proyecto de Ley: (no esta vigente pero vamos hacia allá....
La ley de servicios públicos se aplica a:

Servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, aprovechamiento, energía eléctrica y gas combustible domiciliario;

Además, se aplica en lo pertinente a los servicios de alumbrado público, a todas las modalidades de suministro de energía eléctrica y a los servicios ambientales cuando son prestados en concurrencia con servicios regulados por la presente Ley.

Los servicios de internet y los servicios de Tecnologías de la información que se reciben en el domicilio

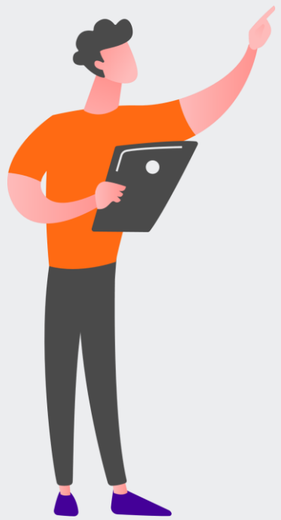


Nivelación

Normas que regulan los servicios públicos

02 Ley 142 de 1994

La Ley 142 de 1994: determina expresamente **que los actos de todas las empresas de servicios públicos, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado**, inclusive cuando las entidades públicas sean parte.



EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o superiores al 50%.

Nivelación

Normas que regulan los servicios públicos

03 Ley 143 de 1994

La Ley 143 de 1994: determina expresamente que **los actos y los contratos,** celebrados por las sociedades por acciones en las cuales las entidades oficiales tengan participación en su capital social, sin atención a la cuantía que dicha participación represente, **se regirán por las normas del derecho privado.**

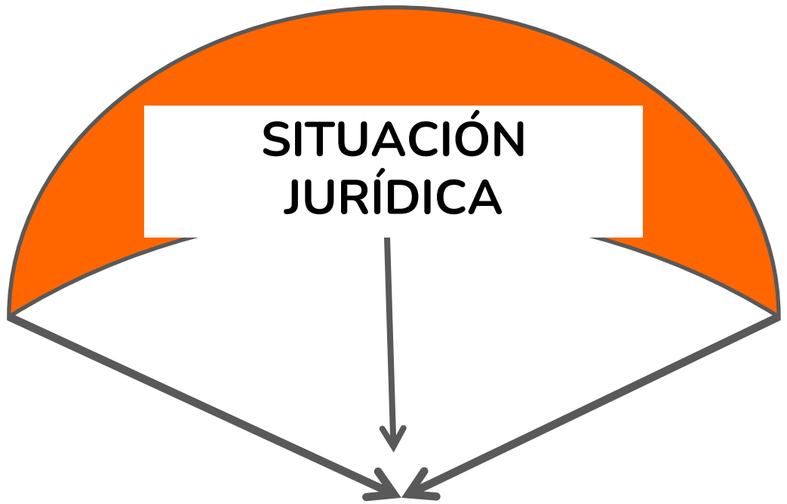


Nivelación



Régimen laboral

Naturaleza y régimen jurídico empleados XM



SERVIDOR PÚBLICO



Código Sustantivo del Trabajo

Nivelación

Normas de derecho público que aplican a los trabajadores de XM

✓Prohibición de contratar con el Estado (artículo 127 C.N.)

✓En relación a las inhabilidades e incompatibilidades.

INHABILIDADES	INCOMPATIBILIDADES
Prohibición subjetiva. Impide acceso a cargo o realización ciertas funciones. P. Ej. Parentesco.	Prohibición en razón del cargo o de la función que se va a realizar. P. Ej. Haber sido miembro de Junta Directiva



Para XM aplican inhabilidades e incompatibilidades de Ley 80 además de artículos 39 Ley 734 / 02, 44.1 y 44.2 Ley 142/94.

Nivelación

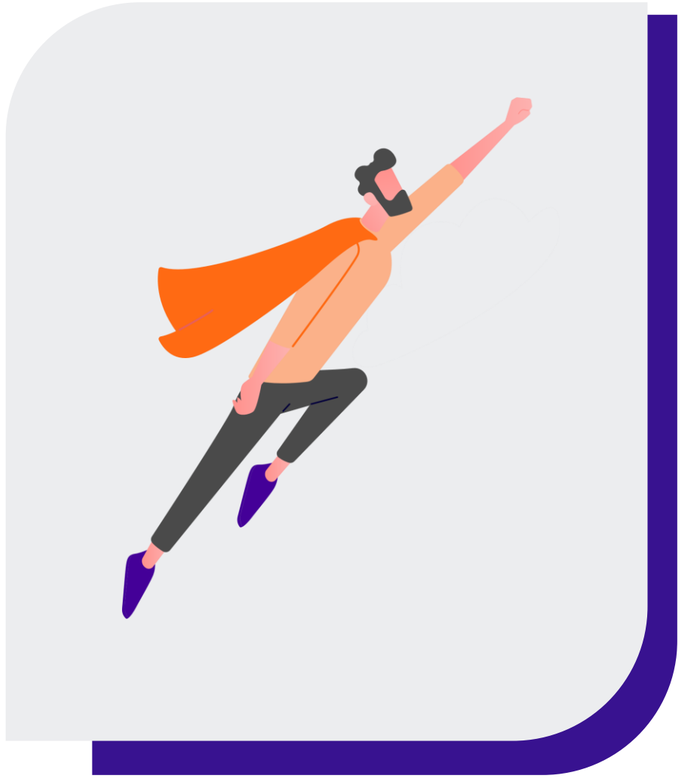
Normas de derecho público que aplican a los trabajadores de XM

- El Gerente General de XM o los miembros de su Junta Directiva, pueden ser citados a declarar o informar, ante el Congreso de la república, sobre las actividades de la empresa.

- Atribuido al poder legislativo como manifestación de “frenos y contrapesos”; limita y equilibra el poder excesivo del ejecutivo.

- Se logra por diversos medios: citaciones y debates, nombrando comisiones investigadoras, requiriendo informes, empleando la moción de censura…

- Congreso puede pedir asistencia a los debates de los directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. Ley 5 de 1992



Nivelación

PROCESOS DISCIPLINARIOS

Se aplica el procedimiento establecido en el Pacto Colectivo, la convención colectiva o el Reglamento Interno de Trabajo según las condiciones del trabajador.
Etapas;

1. Reunión de Aclaración de Hechos: El trabajador ejerce el derecho de defensa frente a los cargos que se le hacen por parte de la empresa.
2. Análisis de la conducta por parte de Dirección Talento Humano: Se revisan todos los elementos y se toma la decisión que puede ser el cierre del proceso o la imposición de una sanción (amonestación, suspensión o multa) o la terminación del contrato de trabajo cuando se considera que hay justa causa.



Nivelación

Preguntas





Entes de Control

Nivelación



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

- Es el máximo órgano de control fiscal del Estado, es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuesta
- Vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
- El control fiscal es una función pública
- Se ejerce en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley.
- Se debe permitir el acceso a la información pertinente, necesaria y sin limitación alguna, sobre toda la documentación que soporte los actos y contratos de XM.
- Vigila el detrimento patrimonial del Estado, en caso de hallazgo fiscal la responsabilidad es personal.

Nivelación

Inspección, Vigilancia y Control Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)

- Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos quienes presten servicios públicos, en cuanto el cumplimiento afecte en forma directa e inmediata a usuarios determinados; **y sancionar sus violaciones**, siempre y cuando esta función no sea competencia de otra autoridad.

- Establecer los sistemas uniformes de información y contabilidad que deben aplicar quienes presten servicios públicos, según la naturaleza del servicio y el monto de sus activos, y con sujeción siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

- Solicitar documentos, inclusive contables; y practicar las visitas, inspecciones y pruebas que sean necesarias para el cumplimiento de sus demás funciones.

- Mantener un registro actualizado de las entidades que prestan los servicios públicos.

- Definir por vía general la información que las empresas deben proporcionar sin costo al público; y señalar en concreto los valores que deben pagar las personas por la información especial que pidan a las empresas de servicios públicos, si no hay acuerdo entre el solicitante y la empresa.

- Sanciones de amonestación, multas, suspensión, remoción de administradores, intervención, caducidad de contratos, prohibición de prestar servicios por 10 años y también imponer sanciones a las personas naturales por su responsabilidad en la gestión de las empresas.

Preguntas




Gracias
20 años
Hechos por Colombia